

0001129-33.2018.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 571/2018 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 107/2018 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 41/2018 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENILSON SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001129-33.2018.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001129-33.2018.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 571/2018 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 107/2018 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 41/2018 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENILSON SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Denilson Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 07 de junho de 2018, por volta das 17h50min, na Rua das Palmeiras, Chácara São Luiz, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, (i) 11,02g (onze gramas e dois centigramas) de cocaína, acondicionada em 39 (trinta e nove) invólucros plásticos; e (ii) 01g (um grama) de tetrahidrocannabinol, substância popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em 01 (um) invólucro plástico, além da quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie.

Laudos prévios de constatação da droga às fls. 19/20 e 55/56.

Laudo de exame pericial de objeto às fls. 53/54.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 58/61.

A denúncia foi recebida à fl. 120, em 28 de setembro de 2018.

Regularmente citado (fl. 150), o Réu apresentou resposta à acusação à fl. 153.

Certidão de antecedentes criminais do Réu à fl. 197.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas José Maria de Souza e Felipe Mansur Zemuner. O Réu, regularmente citado (fl. 150), não foi localizado para intimação no endereço fornecido (fl. 186), nem compareceu ao ato, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e pela Defesa, gravadas em sistema audiovisual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

08/11, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 12/13, pelas fotografias de fls.

14/17 e pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 19/20 e 55/56 e fls.

58/61, respectivamente.

A autoria do delito, por sua vez, é incontroversa, estando comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha José Maria de Souza, policial civil, narrou que, no dia dos fatos, dirigiu-se ao local da ocorrência, próximo a um campo de futebol, em viatura caracterizada e avistaram o acusado. Em revista pessoal, encontraram com o Réu uma bolsa, na qual havia maconha e cocaína. Localizaram também dinheiro e celular em sua posse. O local era notoriamente conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes. O Réu declarou que a maconha apreendida era destinada a uso próprio. Não o conhecia de outras abordagens.

No mesmo sentido, a testemunha Felipe Mansur Zemuner, policial civil, narrou que o local onde ocorreu a abordagem do Réu era conhecido pela prática de venda de entorpecentes. Por esse motivo, no dia dos fatos, ao passar pela região com seu companheiro de equipe, pararam a viatura distante do ponto de tráfico e caminharam na sua direção. Avistaram o acusado na posse de sacola e realizaram a sua abordagem. Em revista pessoal, encontraram entorpecentes no interior da referida sacola. Também localizaram pequena quantidade em dinheiro em sua posse.

Com efeito, a prova oral colhida, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamenta o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, in verbis:

"Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo" STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e "Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos

de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Assim, o depoimento dos policiais civis só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais civis abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista esse se encontrava em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes na posse de sacola e sem qualquer justificativa aparente para estar parado na localidade -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se que os agentes públicos e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados, e que os policiais civis, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Não bastasse, em sede policial (fl. 05), o acusado confirmou a prática delitiva, aduzindo que se encontrava no local dos fatos para comercializar cocaína.

Por outro lado, em juízo, o Réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, dispondo de sua autodefesa ao não comparecer à audiência de instrução.

Sendo assim, não há nos autos quaisquer provas no sentido contrário ao da acusação.

No que se refere à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto parte se encontrava pulverizada em pequenas porções (consoante auto de exibição de fls. 12/13, em quarenta unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros.

Deste modo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06), ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela inexistência de alegação neste sentido pelo Réu.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, inexistem provas nos autos que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaco que a quantidade de droga (48,05g brutos - fls. 19/20 e 56/57) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Logo, estabeleço como pena-base 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), uma vez que o acusado reconheceu integralmente a prática delitiva em delegacia, confirmando que

a cocaína se destinava ao tráfico. Entretanto, deixo de efetuar a redução da pena, por já se encontrar essa em seu mínimo legal – inteligência da Súmula nº 231, STJ. Em terceira fase, viável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista o preenchimento dos requisitos mínimos, em especial, a primariedade do agente e a existência de bons antecedentes (certidão de fl. 197), bem como a ausência de provas de que se dedica exclusivamente às atividades de tráfico ou integraria organização criminosa.

Sendo assim, reduzo a pena em 2/3, diante da reduzida quantidade da droga e das circunstâncias da prisão do agente.

Fixo, portanto, a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Considerando que o acusado preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes (i) na prestação de serviços à comunidade e (ii) em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos termos dos artigos 45, § 1º, 46, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade ocorrerá pelo período fixado para cumprimento da pena corpórea, sendo facultado ao condenado cumprir em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena privativa (art. 44, § 4º, CP), em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, observando-se, contudo, eventual suspensão em decorrência da fase do plano São Paulo relativo à pandemia Covid-19. A prestação pecuniária também será prestada a entidade indicada pelo Juízo da Execução.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Denilson Silva como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecidos no valor mínimo legal, atualizados desde a prática delitiva, mediante a substituição por restritivas de direito, nos moldes acima fixados.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 28,00 (vinte e oito reais), praticando o delito de tráfico, determino o seu perdimento, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06, porquanto inexistentes nos autos provas que permitam inferir que tal quantia não se originou das vendas realizadas no âmbito do crime em questão. Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicado, o seu respectivo regime inicial aberto, e a substituição por restritivas de direito.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA